LIMA, 15 de abril del 2026

2026 4050140038883

SUNAT

RESOLUCIÓN

N.° 4050140038883

VISTO el Recurso Reclamación contenido en el Expediente N° **4050340033353** de fecha 14 de octubre de 2025, interpuesto por **DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con RUC N° 20447968216, con domicilio fiscal en NRO. 151 URB. LA ALBORADA II ETAPA COMAS - LIMA - LIMA, representado por el(la) señor(a) RIVERA CARDOZA SONIA NELLY, contra las **Resoluciones de Multa Nros. 0210020129383, 0210020129384 y 0210020129385** emitidas por la infracción de no incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos que influyan en la determinación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría-Pago a Cuenta e Impuesto General a las Ventas correspondientes a los períodos tributarios marzo de 2022, abril de 2022 y marzo de 2023, respectivamente.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias (en adelante, TUO del Código Tributario), la Administración Tributaria emitió las resoluciones de multa impugnadas, según el siguiente detalle:

Tipo de Documento	Número	Periodo	Código Multa	Código Asociado	Monto Total S/	Fecha de Notificación
Resolución de Multa	0210020129383	2022-04	060901	030301	17,971.00	03/10/2025
Resolución de Multa	0210020129384	2022-03	060901	030301	16,568.00	03/10/2025
Resolución de Multa	0210020129385	2023-03	060901	010101	48,826.00	03/10/2025

Que, la recurrente en su recurso de reclamación manifiesta su discrepancia con la emisión de los valores impugnados y solicita su nulidad, alegando que en una de ellas no se habría considerado el pago efectuado por subsanación voluntaria con gradualidad del 95%, que habrían sido emitidas y notificadas de manera extemporánea al acogimiento al fraccionamiento especial de la deuda tributaria que realizó en diciembre de 2024, asimismo, se habría vulnerado los principios de buena fe, razonabilidad, confianza legítima y predictibilidad administrativa;

Que, de lo expuesto por la recurrente y de lo actuado, se tiene que, el asunto controvertido consiste en determinar si las resoluciones de multa impugnadas fueron emitidas conforme a ley;

Que, de conformidad con los artículos 164° y 165° del TUO del Código Tributario, constituye infracción tributaria toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el Título I del Libro Cuarto del citado Código Tributario o en otras leyes o decretos legislativos y que la infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente con penas pecuniarias;

Que, el numeral 1 del artículo 178° del TUO del Código Tributario, vigente en el periodo acotado, establece que constituye infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias el no incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o, rentas y/o, patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones que influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarios o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores similares.

Que, según la Tabla I de Infracciones y Sanciones del TUO del Código Tributario, vigente en el periodo acotado, aplicable a la recurrente según Comprobante de Información Registrada, la sanción por la infracción antes señalada es el 50% del tributo por pagar omitido, o 100% del monto obtenido indebidamente, de haber obtenido la devolución de saldos, créditos o conceptos similares;

Que, el cuarto guion del rubro Notas de la referida tabla establece que las multas no podrán ser en ningún caso menor al 5% de la UIT cuando se determinen en función al tributo por pagar omitido, tributo no retenido o no percibido, no pagado, no entregado, el monto aumentado indebidamente y otros conceptos que se tomen como referencia con excepción de los ingresos netos;

Que, en la Nota 21 de la citada tabla referida a la infracción materia de autos, se precisa que el tributo por pagar omitido será la diferencia entre el tributo por pagar declarado y el que debió declararse. En el caso de los tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT, se tomará en cuenta para estos efectos los saldos a favor de los períodos anteriores, las pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores, los pagos anticipados, otros créditos y las compensaciones efectuadas. Adicionalmente en el caso de omisión de la base imponible de aportaciones al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, al Sistema Nacional de Pensiones, o tratándose del Impuesto Extraordinario de Solidaridad e Impuesto a la Renta de quinta categoría por trabajadores no declarados, la multa será el 100% del tributo por pagar omitido;

Que, según la norma citada, la infracción materia de análisis se encuentra relacionada con la correcta determinación de la obligación tributaria, entendida como el acto de la Administración Tributaria o del deudor tributario por el que se verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, se señala la base imponible y se fija la cuantía del tributo (o del saldo a favor o pérdida tributaria) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59° del TUO del Código Tributario antes citado;

Que, por su parte, el numeral 88.1 del artículo 88° del TUO del Código Tributario establece que, la declaración tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la Administración Tributaria en la forma establecida por Ley, Reglamento, Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la determinación de la obligación tributaria. Agrega que se presume sin admitir prueba en contrario, que toda declaración tributaria es jurada;

Que, a su vez, el numeral 88.2 del citado artículo 88° del citado código, establece que la declaración referida a la determinación de la obligación tributaria podrá ser sustituida dentro del plazo de su presentación, y vencido éste, la declaración podrá ser rectificada, dentro del plazo de prescripción, presentando para tal efecto la declaración rectificatoria respectiva, siendo que una vez transcurrido dicho plazo, no podrá presentarse declaración rectificatoria alguna;

Que, el anotado artículo agrega que la declaración rectificatoria surtirá efecto con su presentación siempre que determine igual o mayor obligación y, en caso contrario, surtirá efectos si dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a su presentación la administración tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio de la facultad de la Administración Tributaria de efectuar la verificación o fiscalización posterior;

Que, mediante Resoluciones de Superintendencia Nros. 189-2021/SUNAT y 281-2022/SUNAT, se aprobaron los cronogramas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales correspondiente a los años 2022 y 2023, señalando que tratándose de los contribuyentes cuyo último dígito de RUC es “6” (como es el caso de la recurrente), los plazos para cumplir con las obligaciones de los períodos tributarios marzo de 2022, abril de 2022 y marzo de 2023 vencieron en fechas **25 de abril de 2022, 23 de mayo de 2022 y 25 de abril de 2023**, respectivamente;

Que, de las verificaciones efectuadas en el Sistema de Recaudación de la Administración Tributaria, se ha constatado que la recurrente presentó las siguientes declaraciones juradas respecto de los tributos y períodos materia del presente análisis, según el siguiente detalle:

Abril de 2022

RAZON SOCIAL.....: 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA I
FORMULARIO.....: 0621-R2 PDT RTA 3RA RER RTA 4TA IES
PERIODO.....: DESDE: 04/2022 HASTA:04/2022

PERIODO		04/2022	04/2022
NUMERO DE ORDEN		1004330728	1005286486
NUMERO DE TRANSACCION TEF		NO TIENE	NO TIENE
FECHA DE PRESENTACION		23/05/2022	03/06/2022
RECTIFICA A		ORIGINAL	1
BANCO LIBRADOR		EFECTIVO	EFECTIVO
ESTADO DEL CHEQUE			
NOTA DE ABONO		98891188	98891285
RESUMEN DE RECAUDACION		98999154778	98999154964
REG.GRAL.ING.NETO	301	2909714.00	2909714.00
TRIB.RG ING.NETO	312	43646.00	74198.00
MTO.RECIB.RET.TRAB.INDEP.	320		
MONTO 4TA CAT.	321		
DIETAS MTO.TOTAL	547		
OTRAS RET.4TA	322		
MONTO IES	540		
CANT.TRABAJADORES	899		
OTRAS RET.IES	541		
IMP.A PAGAR RTA 4TA	379		
IMP A PAGAR IES	551		
IMP.RESLT/SDO FAVOR	302	43646.00	74198.00
SDO FAVOR PER.ANT.	303	0.00	0.00
TRIB.PAG./SDO FAVOR RTA	304	43646.00	74198.00
IMP. ACTIVOS NETOS	328		
OTROS CRDS PERM.POR LEY	306		
TRIB.PAG/SDO FAV.RTA 4TA	371		
TRIB.PAG/SDO FAVOR IES	542		
COM. SALDO FAVOR EXPORTA	305		
PAGOS PREVIOS	317		
IMPORTE A PAGAR IEV	385		
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324	43646	74198
IMPORTE A PAGAR RENTA	307	0.00	0.00
REGIMEN RENTA	861	0	0

Marzo de 2022

RAZON SOCIAL.....: 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA
FORMULARIO.....: 0621-R2 PDT RTA 3RA RER RTA 4TA IES
PERIODO.....: DESDE: 03/2022 HASTA:03/2022

PERIODO		03/2022	03/2022
NUMERO DE ORDEN		1001279982	1005268183
NUMERO DE TRANSACCION TEF		NO TIENE	NO TIENE
FECHA DE PRESENTACION		25/04/2022	03/06/2022
RECTIFICA A		ORIGINAL	1
BANCO LIBRADOR		EFECTIVO	EFECTIVO
ESTADO DEL CHEQUE			
NOTA DE ABONO		98890971	98891285
RESUMEN DE RECAUDACION		98999154352	98999154964
REG.GRAL.ING.NETO	301	2663601.00	2663601.00
TRIB.RG ING.NETO	312	39954.00	67922.00
MTO.RECIB.RET.TRAB.INDEP.	320		
MONTO 4TA CAT.	321		
DIETAS MTO.TOTAL	547		
OTRAS RET.4TA	322		
MONTO IES	540		
CANT.TRABAJADORES	899		
OTRAS RET.IES	541		
IMP.A PAGAR RTA 4TA	379		
IMP A PAGAR IES	551		
IMP.RESLT/SDO FAVOR	302	39954.00	67922.00
SDO FAVOR PER.ANT.	303	0.00	0.00
TRIB.PAG./SDO FAVOR RTA	304	39954.00	67922.00
IMP. ACTIVOS NETOS	328		
OTROS CRDS PERM.POR LEY	306		
TRIB.PAG/SDO FAV.RTA 4TA	371		
TRIB.PAG/SDO FAVOR IES	542		
COM. SALDO FAVOR EXPORTA	305		
PAGOS PREVIOS	317		39954
IMPORTE A PAGAR IEV	385		
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324	39954	27968
IMPORTE A PAGAR RENTA	307	0.00	0.00
REGIMEN RENTA	861	0	0

Marzo de 2023

RAZON SOCIAL.....: 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL
FORMULARIO.....: 0621-R1 PDT IGV RTA MENSUAL
PERIODO.....: DESDE: 03/2023 HASTA:03/2023

PERIODO		03/2023	03/2023	03/2023	03/2023
NUMERO DE ORDEN		1039830422	1050008549	1050005917	1043193207
NUMERO DE TRANSACCION TEF		NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE
FECHA DE PRESENTACION		25/04/2023	26/07/2023	26/07/2023	24/05/2023
RECTIFICA A		ORIGINAL	1	1	1
BANCO LIBRADOR		EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO
ESTADO DEL CHEQUE					
NOTA DE ABONO		98896406	98897798	98897798	98896881
RESUMEN DE RECAUDACION		98999165133	98999167918	98999167918	98999166091
VTAS BRUTAS	100	1280862.00	1281031.00	1281031.00	1280862.00
TRIB VTAS BRUTAS	101	230555.00	230586.00	230586.00	230555.00
DESCUENTOS CONCEDIDOS Y/O DEVO	102	0.00			0.00
TRIB DESCUENTOS CONCEDIDOS	103	0.00			0.00
EXPORTAC. FACTURADOS	106				
EXPORTAC. EMBARCADAS	127				
VTAS ASUM. ESTADO	124				
TRIB. VTAS ASUM. EST.	125				
NO GRAVADAS	105	34020.00	34020.00	34020.00	34020.00
OTRAS VENTAS	112				
TOTAL	131	230555.00	230586.00	230586.00	230555.00
VTAS NETAS GRAVADAS	180				
COMPRAS NET GRAV NACIONALES	107	1140172.00	609817.00	626342.00	1140172.00
TRIBUTO COM NET GRAV NACION	108	205231.00	109767.00	112742.00	205231.00
COMP. NETAS ARROZ NAC. GRAV	152				
CMP.NET.ARR.NAC.GRV.TRIB	153				
CMP.NETAS NAC.MIXTAS	110	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIB.CMP.NET.NAC.MIXTAS	111	0.00	0.00	0.00	0.00
COMP.NET.ARROZ NAC.MIXTAS	174				
TRB.CMP.NET.ARR.NAC.MIXT	175				
COMP.NETAS NO GRAVADAS	113				
COMP.NET.IMPORT.GRAVADAS	114				
TRIB.CMP.NET.IMPORT.GRV.	115				
COMPRAS NETAS IMPORT.MIXT	116				
TRIB.CMP.NET.IMP.MIXTAS	117				
COMP.NETAS IMPORT NO GRAV.	119				
COMP.NETAS INTERNAS NO GRV	120				
COMP.NETAS IMPORT.NO GRAV	122				
TOTAL	178	205231.00	109767.00	112742.00	205231.00
CRED.FISCAL ESPECIAL	172				
COEFICIENTE	173	0.85	0.85	0.85	0.85
VENTAS GRAVADAS IEV	190				
TRIB.VTAS.GRV. IEV	191				
RETENCIONES IEV	192				
RETENC.IEV - TRIB	193				
IMPT.RSLT/SDO.FAV.IGV CP	140	25324.00	120819.00	117844.00	25324.00
SDO FAVOR PERIODO ANT	145	15374.00	15374.00	15374.00	15374.00
IMPORTE A PAGAR IEV	385				
TRIB.A PAGAR/SDO FAVOR	184	9950.00	105445.00	102470.00	9950.00
PERCEPCIONES DEL PERIODO	171	871.00	871.00	871.00	871.00
PERCEPCIONES DE PERIODO ANT	168	1741.00	1741.00	1741.00	1741.00
SALDO PERCEPC NO APLICADAS	164	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES DEL PERIODO	179				
RETENCIONES DEL PERIOD ANT	176				
SALDO DE RETEN APLICADAS	165	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS PREVIOS	185		7338	7338	
INTERES MORATORIO	187				
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	7338	95495	92520	7338
TOTAL IMPORTE A PAGAR	189	0.00	0.00	0.00	0.00
IGV JUSTO	391				

Que, respecto a los periodos marzo y abril de 2022, en los cuadros precedentes se aprecia que en fechas 16 de febrero y 16 de marzo de 2023, mediante Formularios 0621 Nros. 1001279982 y 1004330728, la recurrente presentó las declaraciones juradas por el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría-Pagos a Cuenta, en las que consignó los tributos a pagar de S/ 39,954.00 y S/ 43,646.00, las que posteriormente fueron modificadas mediante Formularios 0621 Nros. 1005268183 y 1005286486 de fecha 03 de junio de 2022, en las cuales consignó como tributos a pagar los importes de S/ 67,922.00 y S/ 74,198.00, respectivamente, las que surtieron efectos al determinar mayores obligaciones tributarias a las originalmente declaradas, de conformidad con el artículo 88° del TUO del Código Tributario;

Que, respecto al periodo marzo de 2023, en el cuadro precedente se aprecia que el 25 de abril de 2023 mediante Formulario 0621 N° 1039830422 la recurrente presentó su declaración jurada por el Impuesto General a las Ventas, en la que consignó un tributo a pagar de S/ 9,950.00, la que posteriormente fue modificada entre otros, mediante Formulario 0621 N° 1050008549 de fecha 26 de julio de 2023, en la cual consignó como tributo a pagar el importe de S/ 105,445.00, la que surtió efectos de conformidad con el artículo 88° del TUO del Código Tributario;

Que, toda vez que la recurrente rectificó sus declaraciones juradas consignando mayor obligación a las declaradas originalmente, se encuentra acreditado que incurrió en la infracción prevista en el numeral 1) del artículo 178° del Código Tributario, concordando lo expuesto con el criterio establecido por el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 12988-1-2009, que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria;

Que, en consecuencia, a fin de determinar la base imponible de las multas es necesario verificar el resultado del acto de determinación de la obligación tributaria, comparando los tributos por pagar consignados por la recurrente en sus declaraciones originales con los tributos por pagar determinados en sus declaraciones rectificatorias, la mismas que han surtido efecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 88º del TUO del Código Tributario;

Que, en ese sentido, se procede a comparar el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría-Pagos a Cuenta y el Impuesto General a las Ventas correspondientes a los períodos tributarios marzo de 2022, abril de 2022 y marzo de 2023, determinados por la recurrente en sus declaraciones originales y las declaraciones rectificatorias presentadas, asimismo, corresponde calcular los importes de las multas, tal como se detallan a continuación:

Período	Concepto	Tributo Asociado	Tributo por pagar/ Saldo a favor según Declaración Jurada Original S/	Tributo por pagar/ Saldo a favor según Declaración Jurada Rectificatoria S/	Tributo por pagar omitido S/ (a)	Multa 50% del Tributo omitido S/ b) = 50% (a)	5% UIT (*) Tabla I S/ (c)	Mayor valor S/ (b) (c)
2022-03	060901	030301	39,954.00	67,922.00	27,968.00	13,984.00(**)	230.00	13,984.00
2022-04	060901	030301	43,646.00	74,198.00	30,552.00	15,276.00(**)	230.00	15,276.00
2023-03	060901	010101	7,338.00	102,833.00	95,495.00	47,748.00(**)	248.00	47,748.00

(*) Mediante Decretos Supremos Nros. 398-2021-EF y 309-2022-EF se establecieron que las UITs para los ejercicios 2022 y 2023 en que se cometieron las infracciones ascendían a S/ 4,600.00 y S/4,950.00, respectivamente.
(**) La multa no puede ser inferior al 5% de la UIT, según cuarto guion del rubro Notas de la Tabla I de Infracciones y Sanciones Tributarias.

Que, efectuada la comparación entre las declaraciones juradas presentadas por la recurrente por concepto del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría-Pagos a Cuenta e Impuesto General a las Ventas correspondientes a los períodos tributarios marzo de 2022, abril de 2022 y marzo de 2023, se observa que originalmente determinó menores obligaciones tributarias que las determinadas con la presentación de las declaraciones rectificatorias, incurriendo en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del TUO del Código Tributario;

Que, la Administración Tributaria emitió las Resoluciones de Multa Nros. 0210020129383, 0210020129384 y 0210020129385 tomando como base para el cálculo, la diferencia entre los tributos por pagar declarados originalmente y los tributos por pagar establecidos en las declaraciones rectificatorias, aplicando multas equivalentes al 50% de los tributos por pagar omitidos, de acuerdo con lo establecido en la Nota 21 de la Tabla I de Infracciones y Sanciones del TUO del Código Tributario;

Que, no obstante, según se aprecia en la imagen siguiente, a efectos de emitir la Resolución de Multa Nro. 0210020129385, esta Administración consideró en su cálculo, el pago parcial efectuado antes de la notificación de la misma, según formulario 1662 Nro. 782454394 de fecha 23 de agosto de 2023 e importe de S/ 2,473.00, el cual ha sido imputado a dicha multa y sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en el artículo 31°[1]del TUO del Código Tributario, conforme se verifica en el texto del citado valor:



RESOLUCIÓN DE MULTA No. **021-002-0129385** LIMA, 02/10/2025

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
NÚMERO DE R.U.C. : **20447968216**
DOMICILIO FISCAL : NRO. 151 URB. LA ALBORADA II ETAPA LIMA - LIMA - COMAS

DATOS DE REFERENCIA:

Formulario : 621 DDJJ MENSUAL IGV-RENTA MENSUAL
Declaración N° : 1050008549
Período : 2023 - 03 Fecha Infracción : 25/04/2023
Código de Multa : 6091 Tributo Asociado : 1011 IGVICP
Base de Referencia : S/ 95,495
Tasa % : 50.00%

202303 6091 0210020129385

DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 178 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO APROBADO POR D.S. N° 133-2013-EF Y NORMAS MODIFICATORIAS, CORRESPONDE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCION DE MULTA AL HABER INCURRIDO EN LA INFRACCION: NO INCLUIR EN LAS DECLARACIONES INGRESOS Y/O REMUNERACIONES Y/O RETRIBUCIONES Y/O RENTAS Y/O PATRIMONIO Y/O ACTOS GRAVADOS Y/O TRIBUTOS RETENIDOS O PERCIBIDOS, Y/O APLICAR TASAS O PORCENTAJES O COEFICIENTES DISTINTOS A LOS QUE LES CORRESPONDE EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS A CUENTA O ANTICIPOS, O DECLARAR CIFRAS O DATOS FALSOS U OMITIR CIRCUNSTANCIAS EN LAS DECLARACIONES, QUE INFLUYAN EN LA DETERMINACIÓN Y EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA; Y/O QUE GENEREN AUMENTOS INDEBIDOS DE SALDOS O PÉRDIDAS TRIBUTARIAS O CRÉDITOS A FAVOR DEL DEUDOR TRIBUTARIO Y/O QUE GENEREN LA OBTENCIÓN INDEBIDA DE NOTAS DE CRÉDITO NEGOCIABLES U OTROS VALORES SIMILARES.

POR LO TANTO DEBE CANCELAR EL MONTO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

Importe de la Multa	Interés	Monto Total
S/ 46,993	S/ 1,833	S/ 48,826

LA RM INCLUYE EL PAGO DE S/. 2,473 BP 1662 N° 782454394 DEL 23/08/2023

Que, en consecuencia, se aprecia que los importes de las referidas sanciones **coinciden** con los contenidos en las **Resoluciones de Multa Nº 0210020129383, 0210020129384 y 0210020129385**

Del Régimen de Gradualidad

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 180-2012/SUNAT de fecha 03 de agosto de 2012 se incorporó el artículo 13°-A a la Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT que aprobó el Reglamento del Régimen de Gradualidad aplicable a infracciones del Código Tributario, disponiendo respecto de la infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 178° del TUO del Código Tributario lo siguiente:

> ***1.*** *A la sanción de multa aplicable por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario, se le aplicará el siguiente Régimen de Gradualidad, siempre que el deudor tributario cumpla con el Pago de la multa:*
>
> *a) Será rebajada en un noventa y cinco por ciento (95%), si se cumple con subsanar la infracción con anterioridad a cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o período a regularizar.*
>
> *b) Será rebajada en un setenta por ciento (70%), si se cumple con subsanar la infracción a partir del día siguiente de la notificación del primer requerimiento emitido en un procedimiento de fiscalización hasta la fecha en que venza el plazo otorgado según lo dispuesto en el artículo 75° del Código Tributario o, en su defecto, de no haberse otorgado dicho plazo, antes de que surta efectos la notificación de la orden de pago o de la resolución de determinación, según corresponda o de la resolución de multa, salvo que:*

[1] **Artículo 31.- Imputación del Pago**
Los pagos se imputarán en primer lugar, si lo hubiere, al interés moratorio y luego al tributo o multa, de ser el caso, salvo cuando deban pagarse las costas y gastos a que se refiere el Artículo 117, en cuyo caso estos se imputarán según lo dispuesto en dicho Artículo.

b.1) Se cumpla con la cancelación del tributo en cuyo caso la rebaja será de noventa y cinco por ciento (95%).
b.2) Se cuente con un fraccionamiento aprobado, en cuyo caso la rebaja será de ochenta y cinco por ciento (85%).

c) Será rebajada en un sesenta por ciento (60%) si culminado el plazo otorgado por la SUNAT según lo dispuesto en el artículo 75° del Código Tributario o, en su defecto, de no haberse otorgado dicho plazo, una vez que surta efectos la notificación de la orden de pago o resolución de determinación o la resolución de multa, además de cumplir con el Pago de la multa, se cancela la deuda tributaria contenida en la orden de pago o la resolución de determinación con anterioridad al plazo establecido en el primer párrafo del artículo 117° del Código Tributario respecto de la resolución de multa.

d) Será rebajada en cuarenta por ciento (40%) si se hubiera reclamado la orden de pago o la resolución de determinación y/o la resolución de multa y se cancela la deuda tributaria contenida en los referidos valores, antes del vencimiento de los plazos establecidos en el primer párrafo del artículo 146° del Código Tributario para apelar la resolución que resuelve la reclamación formulada contra cualquiera de ellos.

La subsanación parcial determinará que se aplique la rebaja en función a lo declarado con ocasión de la subsanación.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 13.5 y 13.7 del artículo 13° de la mencionada Resolución de Superintendencia, se entiende por pago la cancelación total de la multa rebajada que corresponda según los anexos respectivos o según los numerales del artículo 13-A más los intereses generados hasta el día en que se realice dicha cancelación; y subsanación, en el caso de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del TUO del Código Tributario, consiste en la presentación de la declaración rectificatoria en los momentos establecidos en el artículo 13°-A;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia Nº 063-2007/SUNAT, establece que, en el caso de las multas por las infracciones de las Tablas I y II, se aplicará la rebaja establecida en el Régimen de Gradualidad, incluso en el caso de que como consecuencia de ello el monto de la sanción sea menor al 5% de la UIT si se cumple con pagarla antes que surta efectos la notificación de la Resolución de Multa. De realizarse el pago luego que surta efectos la notificación de la Resolución de Multa, la multa rebajada no podrá ser menor al 5% de la UIT. Asimismo, en el caso de las multas por las infracciones de la Tabla III se rebaja el tope mínimo del 5% de la UIT a que se refiere la cuarta nota sin número de dicha Tabla cuando por efecto del Régimen de Gradualidad resulte un monto de multa menor a dicho tope;

Que, tomando en cuenta los argumentos de la recurrente, esta instancia procede a efectuar el análisis de los hechos a fin de determinar si le aplica el Régimen de Gradualidad aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT y modificatorias;

Resoluciones de Multa Nros. 0210020129383 (periodo abril de 2022) y 0210020129384 (periodo marzo de 2022)

Que, según consta en el expediente administrativo, la recurrente presentó las declaraciones juradas rectificatorias por el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría-Pagos a Cuenta correspondientes a los periodos tributarios marzo y abril de 2022, mediante Formularios 0621 Nros. 1005268183 y 1005286486 de fecha 03 de junio de 2022, en las cuales consignó como tributos a pagar los importes de S/ 67,922.00 y S/ 74,198.00 con posterioridad y/o anterioridad a la notificación de las Órdenes de Pago N° 2110010046793[2], 2110010047019[3], 2110010047206[4] y 2110010055320[5], respectivamente, dichas órdenes de pago se encuentran canceladas con los pagos que constan en el Reporte Fichas Valor que se verifican a continuación:

Orden de Pago N° 2110010046793 (Periodo marzo de 2022)

Pagos

Fecha	Descripción	Boleta de Pago		Monto Asociado			
		Form.	Número	Tributo	Capitalizado	Interés	Total
18/05/2022 16:00	Pago con Boleta General	1662	774622023	20,569.00	0.00	276.00	20,845.00
26/05/2022 09:04	Pago con Boleta General	1662	774792673	19,385.00	0.00	47.00	19,432.00
			TOTALES ===>	39,954.00	0.00	323.00	40,277.00

Orden de Pago N° 2110010047019 (Periodo marzo de 2022)

Pagos

Fecha	Descripción	Boleta de Pago		Monto Asociado			
		Form.	Número	Tributo	Capitalizado	Interés	Total
24/06/2022 13:38	Pago con Boleta General	1662	775352835	27,968.00	0.00	504.00	28,472.00
			TOTALES ===>	27,968.00	0.00	504.00	28,472.00

Orden de Pago N° 2110010047206 (Periodo abril de 2022)

Pagos

Fecha	Descripción	Boleta de Pago		Monto Asociado			
		Form.	Número	Tributo	Capitalizado	Interés	Total
18/08/2022 13:44	Pago con Boleta General	1662	776294289	0.00	0.00	142.00	142.00
08/09/2022 16:04	Pago con Boleta General	1662	776633869	10,018.00	0.00	182.00	10,200.00
			TOTALES ===>	10,018.00	0.00	324.00	10,342.00

Orden de Pago N° 2110010055320 (Periodo abril de 2022)

Pagos

Fecha	Descripción	Boleta de Pago		Monto Asociado			
		Form.	Número	Tributo	Capitalizado	Interés	Total
11/06/2025 12:49	Pago con Boleta General	1662	792758199	0.00	6,043.00	1,455.00	7,498.00
24/06/2025 10:04	Pago con Boleta General	1662	792980493	0.00	22.00	0.00	22.00
			TOTALES ===>	0.00	6,065.00	1,455.00	7,520.00

[2] Notificada al contribuyente en fecha 27 de abril de 2022 mediante Buzón SOL.
[3] Notificada al contribuyente en fecha 01 de junio de 2022 mediante Buzón SOL.
[4] Notificada al contribuyente en fecha 15 de julio de 2022 mediante Buzón SOL.
[5] Notificada al contribuyente en fecha 21 de mayo de 2025 mediante Buzón SOL.

Que, respecto a las infracciones generadas por no incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos que influyan en la determinación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría-Pagos a Cuenta correspondientes a los períodos tributarios marzo y abril de 2022, se debe indicar que, de los sistemas informáticos de esta Administración, **no se verifica pago alguno**;

Que como se ha indicado anteriormente, el pago de la multa se entiende como la cancelación de la sanción de multa reducida con la rebaja correspondiente y la subsanación de la infracción consiste en la presentación de la declaración rectificatoria declarando la obligación de manera correcta en los momentos establecidos en el artículo 13°-A, en tanto que la cancelación del tributo es el pago del íntegro del monto consignado por el deudor tributario en el casillero de la declaración jurada rectificatoria denominado importe a pagar;

Que, en tal sentido, toda vez que la recurrente no efectuó los pagos de las multas con sus respectivos intereses, se determina que no le corresponde las rebajas del **95%, 70%, 60% y 40%** contempladas en los literales a), b), c) y d) del numeral 1) del artículo 13°-A del Reglamento del Régimen de Gradualidad, razón por la cual, corresponde a esta instancia **ratificar y proseguir con la cobranza** de las deudas tributarias contenidas en las **Resoluciones de Multa Nros. 0210020129383 y 0210020129384;**

Resolución de Multa N° 0210020129385 (periodo marzo de 2023)

Que, según consta en el expediente administrativo, la recurrente presentó la declaración jurada rectificatoria por el Impuesto General a las Ventas correspondiente al período marzo de 2023 mediante Formulario 0621 N° 1050008549 de fecha 26 de julio de 2023, en la cual consignó como tributo a pagar el importe de S/ 102,833.00, habiéndosele notificado previamente la Orden de Pago N° 2110010048803[6], para luego notificársele la Orden de Pago N° 2110010049505[7], siendo que dichas órdenes de pago registran los pagos que constan en las Fichas Valor que se verifican a continuación:

Orden de Pago N° 2110010048803

Pagos

Fecha	Descripción	Boleta de Pago		Monto Asociado			
		Form.	Número	Tributo	Capitalizado	Interés	Total
21/06/2023 12:00	Pago con Boleta General	1662	781429909	7,338.00	0.00	125.00	7,463.00
			TOTALES ===>	7,338.00	0.00	125.00	7,463.00

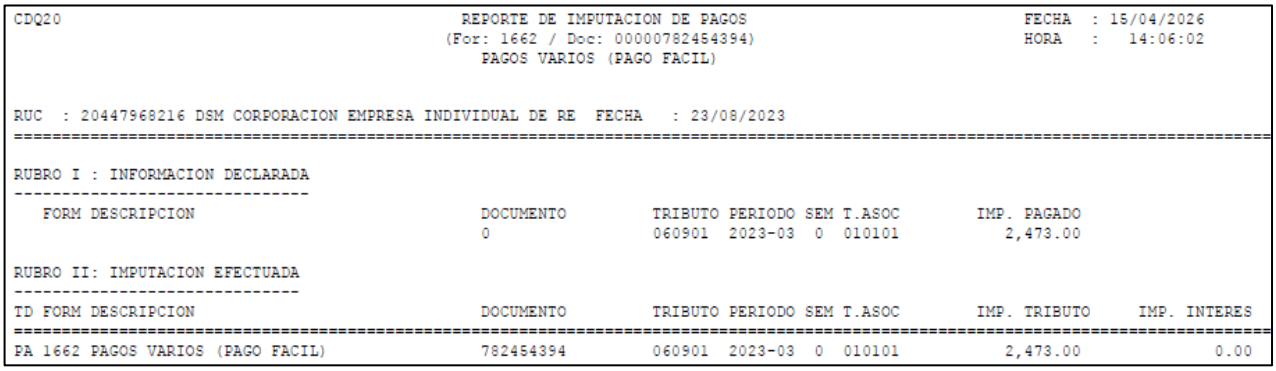
Orden de Pago N° 2110010049505

Pagos

Fecha	Descripción	Boleta de Pago		Monto Asociado			
		Form.	Número	Tributo	Capitalizado	Interés	Total
23/08/2023 15:34	Pago con Boleta General	1662	782454377	21,475.00	0.00	3,525.00	25,000.00
28/09/2023 14:15	Pago con Boleta General	1663	213509400	15,406.00	0.00	825.00	16,231.00
12/10/2023 09:59	Pago con Boleta General	1662	783219828	21,495.00	0.00	256.00	21,751.00
			TOTALES ===>	58,376.00	0.00	4,606.00	62,982.00

[6] Notificada en fecha 26 de abril de 2023 mediante Buzón SOL.
[7] Notificada en fecha 18 de agosto de 2023 mediante Buzón SOL.

Que, respecto a la infracción generada por no incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos que influyan en la determinación del Impuesto General a las Ventas correspondiente al período marzo de 2023, se debe indicar que, según el Reporte de Imputación de Pagos, se registra el pago parcial que se visualiza en la imagen siguiente:



```
CDQ20                                    REPORTE DE IMPUTACION DE PAGOS                    FECHA  : 15/04/2026
                                      (For: 1662 / Doc: 000007824543 94)                   HORA   :   14:06:02
                                          PAGOS VARIOS (PAGO FACIL)

RUC  : 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RE  FECHA   : 23/08/2023
=============================================================================================================================

RUBRO I : INFORMACION DECLARADA
-------------------------------
   FORM DESCRIPCION                      DOCUMENTO        TRIBUTO PERIODO SEM T.ASOC       IMP. PAGADO
                                         0                060901  2023-03  0  010101          2,473.00

RUBRO II: IMPUTACION EFECTUADA
------------------------------
TD FORM DESCRIPCION                      DOCUMENTO        TRIBUTO PERIODO SEM T.ASOC       IMP. TRIBUTO     IMP. INTERES
=============================================================================================================================
PA 1662 PAGOS VARIOS (PAGO FACIL)        782454394        060901  2023-03  0  010101          2,473.00             0.00
```

Que, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, el pago antes descrito ha sido considerado en la emisión de la Resolución de Multa N° 0210020129385;

Que, como se ha indicado anteriormente, el pago de la multa se entiende como la cancelación de la sanción de multa reducida con la rebaja correspondiente y la subsanación de la infracción consiste en la presentación de la declaración rectificatoria declarando la obligación de manera correcta en los momentos establecidos en el artículo 13°-A, en tanto que la cancelación del tributo es el pago del íntegro del monto consignado por el deudor tributario en el casillero de la declaración jurada rectificatoria denominado importe a pagar;

Que, por tanto, para la aplicación de la rebaja en un **95%,** la recurrente debió presentar la declaración rectificatoria además de pagar la multa rebajada con anterioridad a cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o periodo a regularizar, incluyendo los respectivos intereses, lo cual no ocurrió en el caso de autos, habiéndose efectuado el pago de la multa el 23 de agosto de 2023, es decir con posterioridad a la notificación de las Órdenes de Pago Nros. 2110010048803[8] y 2110010049505[9], por ende, no procede aplicar dicha rebaja;

Que, la rebaja del **70%** resulta aplicable en los casos en los que los contribuyentes fueron objeto de fiscalización por el tributo y periodo vinculado a la multa correspondiente, en tal sentido, no habiéndose fiscalizado a la recurrente respecto del Impuesto General a las Ventas correspondiente al periodo tributario marzo de 2023, tampoco resulta aplicable este tramo de rebaja;

Que, en relación al acogimiento de las rebajas del **60%** y/o **40%** establecidos en el Régimen de Gradualidad, es de verse que el pago parcial realizado no alcanza a cubrir los montos de las sanciones con las rebajas del 60% y/o 40% actualizados con los intereses correspondientes, por lo que, no le corresponde acogerse a dichos tramos de rebaja, según es de verse;

Multa rebajada en 60%= 40% x S/ 47,748.00= S/ 19,099.00
Multa rebajada en 40%= 60% x S/ 47,748.00= S/ 28,649.00
Pago efectuado con formulario 1662 N° 782454394 = S/ 2,473.00

[8] Notificada en fecha 26 de abril de 2023 mediante Buzón SOL.
[9] Notificada en fecha 18 de agosto de 2023 mediante Buzón SOL.

www.sunat.gob.pe
Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

Que, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos anteriores, se determina que no le corresponde las rebajas del **95%, 70%, 60% y 40%** contempladas en los literales a), b), c) y d) del numeral 1) del artículo 13°-A del Reglamento del Régimen de Gradualidad, razón por la cual, corresponde a esta instancia **ratificar y proseguir con la cobranza** actualizada de la deuda tributaria contenida en la **Resolucion de Multa Nro. 0210020129385**

Que, cabe precisar que la recurrente se encuentra en la facultad de acogerse a la rebaja del 40% hasta antes del vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 146° del Código Tributario para apelar la resolución que resuelve la reclamación formulada, tal como se dispone en el literal d) del numeral 1) del artículo 13°-A del Reglamento del Régimen de Gradualidad;

Que, respecto al acogimiento a la gradualidad del 95%, que fuere alegado por la recurrente, cabe precisar que, conforme lo expuesto en considerandos precedentes, la recurrente no cumplió con los requisitos previstos en el numeral 1) del artículo 13°-A del Reglamento del Régimen de Gradualidad, por ende, no resulta amparable dicho argumento;

Que, respecto de la supuesta vulneración de principios invocada por la recurrente, es pertinente señalar que el Tribunal Fiscal emitió la Resolución del Tribunal Fiscal N° 536-3-99, de observancia obligatoria, publicada el 25 de agosto de 1999, en la que precisó que el procedimiento contencioso tributario no es pertinente para impugnar el contenido de las normas con rango de ley, señalando que según el sistema jurídico nacional vigente, en dicho procedimiento se ha de ventilar solamente el debido cumplimiento del contenido de una norma de acuerdo a su propio texto, promulgado y publicado conforme a ley, sin entrar a cuestionar si se ha respetado o no los principios constitucionales que cimentan su dación, razón por la cual, corresponde desestimar tal alegato;

Que, asimismo, sobre la anulación solicitada, debe señalarse que los valores han sido emitidos válidamente toda vez que el artículo 77° del Código Tributario prescribe que las resoluciones de multa deben contener: el deudor tributario, el período al que corresponde, la referencia a la infracción, la base imponible, la tasa, la cuantía y sus intereses, así como la base legal que la ampara, requisitos que se encuentran correctamente consignados en los valores impugnados conforme se advierte de las copias que corren en autos, siendo que fueron emitida al amparo del numeral 1 del artículo 178° del TUO del Código Tributario, por lo cual, no procede amparar lo solicitado;

Que, en relación a la emisión de las resoluciones de multa y su acogimiento al fraccionamiento especial de la deuda tributaria según lo argumentado por la recurrente, es de precisar que según el artículo 4° del Decreto Supremo Nº 184-2024-EF que aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo 1634 (Decreto legislativo que aprueba el fraccionamiento especial de la deuda tributaria administrada por la SUNAT), se indica que pueden acogerse al fraccionamiento especial deudas tributarias administradas por la SUNAT que constituyen ingresos del Tesoro Público tales como Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto Especial a la Minería, Derechos Arancelarios, entre otros, exigibles hasta el 31 de diciembre de 2023, y pendiente de pago a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento y, que, además, se encuentran contenidas en resoluciones de determinación, órdenes de pago, resoluciones de multa, liquidaciones de cobranza, liquidaciones referidas a las declaraciones aduaneras u otras resoluciones, incluso aquellas que se encuentran impugnadas o en cobranza coactiva;

Que, asimismo, a efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las resoluciones de determinación, órdenes de pago, resoluciones de multa, liquidaciones de cobranza, liquidaciones referidas a las declaraciones aduaneras u otras resoluciones que contengan deuda tributaria materia de acogimiento al Fraccionamiento Especial deben haber sido emitidas por la SUNAT hasta la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento al Fraccionamiento Especial, situación que NO ha ocurrido en el caso de autos[10], por ende, corresponde desestimar dicho alegato;

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 501 – Ley General de la SUNAT, el inciso o) del artículo 4 de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2023-EF, y la Resolución de Superintendencia N° 000132-2023/SUNAT.

SE RESUELVE:

Artículo Único. - Declarar **INFUNDADO** el Recurso de Reclamación interpuesto por **DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** mediante el Expediente N° **4050340033353** de fecha 14 de octubre de 2025; en consecuencia, **RATIFÍQUESE y PROSÍGASE** con la cobranza actualizada de las deudas tributarias contenidas en las **Resoluciones de Multa Nros. 0210020129383, 0210020129384 y 0210020129385**.

Regístrese, comuníquese y archívese[11].
7722/6656/9878
D: 64

ELIAS OLIVERA ALCCA
Jefe de la División de Reclamaciones II (e)
Gerencia De Análisis de Fondo II
INTENDENCIA NACIONAL DE IMPUGNACIONES

[10] Cabe precisar que las resoluciones de multa impugnadas han sido notificadas en fecha 03 de octubre de 2025, es decir con posterioridad a la notificación de la Resolución de Intendencia N° 2110170004402 que fuere efectuada el 20 de enero de 2025, dicha resolución dispuso aprobar la solicitud N° 2110320003062 de fecha 19/12/2024 presentada por la recurrente.

La notificación se considerará efectuada en la fecha del depósito del documento en su Buzón, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del Artículo 104 y surtirá efecto según el Artículo 106 del TUO del Código Tributario y Normas Modificatorias. Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de apelación dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 146 del citado TUO del Código Tributario, ingresando el escrito a través del Portal SUNAT (https://www.sunat.gob.pe/sol.html), la Mesa de Partes Virtual (https://www.sunat.gob.pe/ol-atittramitedoc/registro/iniciar) o en la Mesa de Partes de cualquiera de los Centros de Servicio al Contribuyente a nivel nacional, el cual será elevado al Tribunal Fiscal que resolverá en última instancia administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 145 del citado texto legal.
El presente documento ha sido emitido de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del TUO del Código Tributario y del artículo 4 de la LPAG.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
- Para recibir alertas cada vez que sea notificado, es importante que mantenga actualizados en su ficha RUC, su correo electrónico y número de teléfono celular.